

עין משפט נר מצוה

א [נמי] פ"ח מהל' גירושין הל"א טו"ע אה"ע סי' קנח סעי' ב:]

בו ב מיי פ"ח מהל' גירושין הלכ"ב סמך עשין ג טו"ע אה"ע סימן קנח סעיף ג: **ב**ח ג מיי פ"ו מהל' אשות הלכה ב סתם עשין מח טו"ע אה"ע סי' לח סעיף ד: **ב**ב ד מיי שם הלכה ד טו"ע שם סעי' יח:

ל ה מיי שם הלכה ב טו"ע שם סעיף יט:

לא ו מיי שם הלכה ג טו"ע שם סעיף כ:

לב ז מיי שם הלכה ד טו"ע שם סעיף כא:

לג ח מיי שם הלכה ב טו"ע שם סעי' יט:

לד ט מיי שם הלכה ד טו"ע שם סעיף כא:

מוסף תוספות

א. דלר' יהודה מספקא ליה באומר ע"מ אי כמעבשיו דמי. תוס' גיטין עז: ד"ה אדמיסלנא. ב. ומאי עמא גבי גט בעינן שיהא בעין וזכי קדושין לא בעינן שיהא בעין קדושין מדי דאיהא לאשה הנאה בגויהו ניהו ומכי יחבינהו גייליה כבר נהנית מהם שהיא רשאית לעשות בהן רצונה אבל גט דלאו מירי דבר הנאה הוא אם הגט הפוטרה אינו בעין בעת שהיא מתגרשת אינו כלום. תוס' יריד: ג. תמוז' הרא"ש כתוב. דמיצי ליבמה.

תום ר"י הזקן

נתקדע הגט. כשתנחה המתאים וזו לרב הונא הוי גט משעה ראשונה ומגורשת, לרב יהודה לא הוי גט עד השעה ואינה מגורשת דליכא גט. לא תנשא. ודילמא לא תקיים תנאה ונמצא גט בטל ונכה ממזרין. תנאה הוי. דאי אמר לה על מנת שתתנן לי ולירוש' אפילו רבנן מרזי דנותנת לאחר מיתה דמגורשת היא משעה ראשונה. כאומר מעבשיו. ומשעת נתינה חילו הקדושין או הגירושין^[פ]. הכל מודים. כלומר אפילו רבנן פשיטא להו דכמעבשיו דמי. לא נחלקו. עליה דרבי דליהוי ספק מאי הוי ולרבנן מספקא להו אי תנאה או חזרה הוי וכמעבשיו^[פ]. והא תניא. דביוחאת. כחו דרבי. דקאמר אף מהיום ולאחר מיתה הוי גט. אינה מקודשת. דעל מנת תנאה הוי וכמעבשיו שמה שיש צריך לכפול תנאו. ויש לו. משמע שיש לו היא מקודשת ודאי. ואם בא אחר וקדשה אינה מקודשת לשי. אבל כי ליכא עדים שיש לו היא מקודשת מספק שמה שיש לו. ואע"ג דאיהו אמר שאין לו. וכי"כ הרי"ם פ"ו [ה"ג], ואם בא אחר וקדשה תצא מזה ומזה. על השלשין. שהיה שולחני והראה לה מעות שאינם שלו שלא נתכוונה אלא להראותה מעות שלו. כמעסקא. למחצית שבר הוי לפניו על שלחנו להחליף ולהשתכר. בתנאי. בית כור. מקום הראוי לזרוע לו סתין. ובית סאתים הוא ע' אמה וירישים על ע' אמה וירישים או (ע') [ק'] אמה על (ע') [ג'] אמה כחצר המשכן הכל עולה לחשבון אחד.^[פ] **ג**ב]. חיישינן. ואע"ג דאמר אין לו, וכן פיר' הרי"ם^[פ] למתני' הכי יש לו הור קדושי ודאי וכי אין ידוע הור קדושי ספק. (על במקום פלוני. איכא מי"ד דאבית כור עפר לחודיה קא מהדר, אבל מאתים וזו לא אכפת לן שהרי יכול להביאן לכל מקום שירצה, וכן נראה מפ"י ר"ש שפירש אנא טרחנא ומיייתנא התבואה. והרי"ם ז"ל [אישות פ"ו ה"ג, עיי"ש] פירש דאמעות גמי קאי דתנאה הוא ולא נתקיים התנאי ואינה מקודשת. וכן הוא בתוספתא [קידושין פ"ג ה"ה]. [ומה] שכתב הרי"ם שאעפ"י שאמר לו ב במקום פלוני חיישינן שמה יש לו ולא כן נראה מהתוספתא, וצ"ע. תוספתא מקודשת מספק^{***}. בבעצה.

איכא בינייהו שנתקדע הגט או שנאבד. ולא רצה לשנוי איכא בינייהו דפשטא ידה וקבלה קידושין מאחר כלעיל דל"כ

היה צריך לומר דלרב הונא זריכה גט משני ולרב יהודה אינה זריכה גט משני והא ליחא דהא אפילו לרב יהודה גמי זריכה גט מספק^א

^ע [כדפר"י] פרק מי שאחזו [גיטין עה. ע]

לכשתמן דמגורשת ואינה מגורשת עד שתמן ולעיל גמי גבי קידושין לא מזי לשנוי איכא בינייהו שנאכדו קידושין שנתן לה בשעת קידושין דמשני הכא גבי גיטין שנאכד הגט והכי נפרש לעיל לרב הונא הוי קידושין ולרב יהודה לא הוו קידושין דהא לכ"ע אפילו נתכלו המעות הוו קידושין כיוון דנתורת קידושין יציניהו כדאמרינן בפרקין [ולעיל דף נט]. האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר יום: **אבא רבי"ע** נתאללו המעות^ב: **אבא רבי"ע** **תנאה** הוי. פירוש ואפילו ת"ק מודה ששם פירש ע"מ שתמני לי או ליורשי שאפי' מת נותנת ליורשים ופטורה מן החליצה דהוה ליה גיטא למפרע משקבלתו ומיוצמת דרז יהודה דלמר לעיל לכשתמן דלדידיה לא הוי גט דהא לכי יסבה ליה הוי גיטא והשתא מיהא לא הוי גיטא דאין גט לאחר מיתה ואם תאמר מאי מקשה לרב יהודה דלמא דכ"ע סביר לי ואפילו ליורשי ובהא פליגי^ב בין ת"ק לרשב"ג דת"ק סבר כרז יהודה דלמר לכשתמן ולא הוי גט ורשב"ג סבר כרז הונא ושגג^א קאמר דנותנת ליורשים עממט מל עליה למפרע וי"ל דמשמע ליה לגמלא דהלשון דקאמר לא נתנה זקוקה ליכס ר"ל דמתייצמת אם תכלה^ג ולרב יהודה מגורשת מיהא מספק למפרע דפרישתי לעיל לכשתמן מגורשת ואינה מגורשת עד שתמן וא"כ הוי ספיקא של אשת אחיו שלא נמקום מלוה שגרי אם תמנה לאחר מן הקרובים^ד מגורשת מספק למפרע ואם כן כיוון דספיקא הוא חוללת ולא מתייצמת ומהכא הוי ראייה למאי דפרישתי לעיל דלרב יהודה דלמר לכשתמן הוי גט ואינו גט עד שתמן דאם לא כן לישי הכא^ה גמי דקאי כת"ק:

^ה גמי דקאי כת"ק:

^הכ

קמ"ל: על מנת שיש לי מאתים וזו וכו': וניחוש שמה יש לו ועוד תניא ^ט חיישינן שמה יש לו ילא קשיא הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק: **ע"מ** שאראך מאתים וזו וכו': תנא ^י לא נתכונה אלא לראות משלו: ואם הראה לה על השלחן אינה מקודשת: פשיטא ילא צריכא דאע"ג דנקט דמי בעיקא: **מתני'** ^יעל מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקודשת ויש לו יעל מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו באותו מקום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת יעל מנת שאראך בית כור עפר הרי זו מקודשת ויראנה ואם הראה בבקעה אינה מקודשת: **ג**ב' וניחוש שמה יש לו ועוד תניא ^י חיישינן שמה יש לו חל"ק הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק למה לי למיתנא גבי ארעא ולמה לי למיתנא גבי זווי צריכא דאי אשמעינן גבי זווי משום דעבידי אינשי דמצנעי אבל ארעא אימא אי דאית ליה על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו וכו': פשיטא מהו דתימא אמר לה מאי נפקא לך מינה אנא טרחנא ומיייתנא קמשמע לן: על מנת שאראך בית כור עפר: תאנא ^י לא נתכוונה זו אלא לראות משלו: ואם הראה בבקעה אינה מקודשת: פשיטא ^י לא צריכא דנקיט בדיסתורא גבי הקדש תנן המקדיש

האומר פרק שלישי קידושין

מאי צינייהו. על כרחיך לרב הונא גמי אסורה לינשא עד שתמן שמה לא יתקיים התנאי וגט בטל וצינה ממזרים: **דלקרובה אחי**. ומיהר לקרבה אליו וגמר קידושין בפרוטה שנתן לה: **אימא מודה ליה לרב יהודה**. דלא גמר למיהוי גיטא עד שתמן אולי יתפייסו צינתיים שאין

אדם ממחר לרחק את אשתו: **בהך קאמר רב הונא**. דמגורשת מיר לא חשש הצנע לעכב גירושיה עד שיקבל המעות משום דלא כסיף למתבע לה: **אימא מודה ליה לרב יהודה**. שהרי לא נתרלית צקידושה עד שיתן: **שנפקרע**. קודם שנתינה: **נתינה**. קודם שמת: **אצל לנ"ע סתאה הוי**. ואפילו ת"ק מודה שאם פירש על מנת שתמן לי או ליורשי שאפילו מת ונתנה ליורשו ופטורה מן החליצה דהוה ליה גט למפרע משקבלתו: **לחומר מעבשיו**. ע"מ כן וכן דמי: **כי סלקי להסם**. כשעליתי לאחר ישראל: **לא נחלקו**. כלומר לא מספקא להו לרבנן אי תנאה אי חזרה אלא צמיהוס ולאחר מיתה: **והסניא**. צניחותא: **פשיטא**. דאם לא נתן לה צמוך ל' אינה מקודשת: **לאו סתאה הוא**. ולא קפדה אשלשים יום אלא לזרזיה צעלמא קאלמרה: **ויש** לו. משמע שיש עדים שיש לו הא לאו הכי אינה מקודשת ומותרת לאחר ואמאי^ט יחוש שמה יש לו: קידושי ודאי הוו. אם אנו יודעים שיש לו ונפקא מינה שאם צא אחר וקידשה אינה מקודשת וכי לא ידעינן חיישינן שמה יש לו ואינה מותרת לאחר ומיהו זריכה גט מן השני דשמה לא הוי דראשונים קידושין: **לא נפחוונה זו אלא לראות משלו**. לפיכך אם הראה על השלחן שלפניו והוא שולחני והמעות אינם שלו אינה מקודשת: **צעיפקא**. למחצית שבר הוי לפניו על שולחנו להחליף ולהשתכר: **בתנאי' גים כור**. מקום הראוי לזרוע ל' סאין. ומשנינן לכל סאתים מאה על חמשים כחלר המשכן^א חמשים על חמשים צבית סאה צבית כור אלף ות"ק אורך על ג' רוחב ואם אמה מרצעו^א תמאלנו מאתים ושצעים^א ושלשה וה' טפחים על מאתים ושצעים ושלשה וה' טפחים ועוד דצר מועט: **ואם הראה צנקה**. הרי לך צקעה גדולה וזה כמה צמי כורין ואין אחד מהן שלו: **ג**ב' **זווי הוא דעבידי אינשי דמצנעי**. והתם הוא דמצינא אי יש לו הוו קידושי ודאי לא חוינא הוו קידושי ספק: **אצל ארעא**. אי לא ידעינן דיש לו אפילו קידושי ספק ליכא דמאן דאית ליה ארעא קלא אית ליה קמ"ל מדתננהו גבי הדדי למימרא דארעא כי זווי מה התם יש לו ודאי אין לו ספק אף קרקע יש לו ודאי לו ספק: **מאי נפק' לך מינה**. אם רחוק הוא אלא טרחנא ומיייתנא התבואה לציני: **צדיסחורא**. אריסות:

קמ"ל: **ארעא קלא** אית ליה **קמ"ל**: על מנת שיש לי מאתים וזו וכו': וניחוש שמה יש לו ועוד תניא ^ט חיישינן שמה יש לו ילא קשיא הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק: **ע"מ** שאראך מאתים וזו וכו': תנא ^י לא נתכונה אלא לראות משלו: ואם הראה לה על השלחן אינה מקודשת: פשיטא ילא צריכא דאע"ג דנקט דמי בעיקא: **מתני'** ^יעל מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקודשת ויש לו יעל מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו באותו מקום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת יעל מנת שאראך בית כור עפר הרי זו מקודשת ויראנה ואם הראה בבקעה אינה מקודשת: **ג**ב' וניחוש שמה יש לו ועוד תניא ^י חיישינן שמה יש לו חל"ק הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק למה לי למיתנא גבי ארעא ולמה לי למיתנא גבי זווי צריכא דאי אשמעינן גבי זווי משום דעבידי אינשי דמצנעי אבל ארעא אימא אי דאית ליה על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו וכו': פשיטא מהו דתימא אמר לה מאי נפקא לך מינה אנא טרחנא ומיייתנא קמשמע לן: על מנת שאראך בית כור עפר: תאנא ^י לא נתכוונה זו אלא לראות משלו: ואם הראה בבקעה אינה מקודשת: פשיטא ^י לא צריכא דנקיט בדיסתורא גבי הקדש תנן המקדיש

מכלל דבעל מנת מודו (שם). מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט. מספקא לן אי תנאה הוי, מהיום אס אמות, וכיון שמת נתקיים התנאי ומאלא שהוא גט משעת נתינתו, או חזרה הוי, שחור צו ממאי דלמר מהיום ואמר לאחר מיתה יאה שו או גיטו כלום, דשאלמא גבי מתנה איכא למימר גופא מהיום ופירא לאחר מיתה, אכל הכא ליכא למימר הכי, ואי משום תנאה הוה ליה לממר מהיום אם ממי (שם ע"ב). הלכך הוי ספק מוגרשת, ואם פשטיה ידה וקבלה קידושין מאחר זריכה גט משהיט (רשב"א ב"ב קלז). כח דהיתירא עדיף. טוב לו להשמעט כח דכרי הממיר, שהוא סומך על שמועמו ואינו ירא להמיר, אכל כח האוסרין אינה ראייה, שהכל יכולין להממיר ואפילו בצבר המומר (ביצה ב.).

מסורת הש"ס

א) [לעיל מ"א, ב] גיטין עה. תוספתא דגיטין פ"ה ה"ה א) ג"ז שם, ד) לעיל ח. [ע"ש] ע"ז ח. [ע"ש] גיטין עד: עה: עה, ט) [נכתמי' י' סליקת להתם אשכחתינה לרב אסין], ו) [לעיל נ"ג, ו] [נכרות ס. ופ"ג, ח] תוספתא דקדושין פ"ג ה"ה, ט) גם זה שם ה"ו, ו) ג"ז שם, ט) גם זה שם, ז) [נדפסו"ר: תומ', וז"ל נותנת], ט) [נדפס"י שצריף: ופרך אפי' כי לא ידעינן אם יש לו יחוש שמה יש לו ולא נתינה לינשא בלא גט לאחז], ט) [שמות כ, ועיין עירובין כג ע"ב], ט) ע"י כסוף הספר דף פב: ט) [ע"ז"י יש למחוק. רש"א ורש"י גרס והא דלמרין [ונדפס"ר כהל'], ט) [ושם ד"ה אדמפלגי, ו] [ע"ז"י יש למחוק. רש"ש], ק) [נדפס"ר טפף: תהל', ו] [עמ"י נראה למחוק. סלקי, ט] [ותמן דיש להסוף: למפרע], ט) [עירובין כג ע"ב], ו) [נדפסו"ר המשוני], ט) [ותמן דל"ל: שאלמ לא ע"מ שיש לי במקום],

גליון הש"ס

מתנאי' ע"מ שיש לי בית כור עפר. גיין צ"ב דף מד ע"ב מודיע דלא ע"ג:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה צית כור וכי תמאלנו מאתים ושצעים ורשלש אמה ורחצי אמה ושני טפחים על מאתים ושבעים ורשלש אמה ורחצי אמה ושני טפחים ועוד דצר מועט ג"צ והדער מועט הוא פחות מתנאי רוחב אצט ויחר על גלשע עיין פפרש"ס ר"פ צית כור וגם לשם יש טעם סופר והגהתיו כדלוי צ"ס ע"ש:

מוסף רש"י

לרב יהודה לא הוי גט. לכשתמן ככר אל ליה גיטא [דלקרובה קאמי. הילכך מעבשיו קאמר לה משעה שספק צה (שם). דלרחקא קאמי. ומסתמא כקמי הוא מגרשה הילכך לכשתמן קאמר וקצבר אדרכי ויכר מפייסנא לה (שם). לא כסיף ליה למחבעה. מעותיו הלכך לא תנאי ליה למתל' גיטא בתמן מעות ומעבשיו קאמר לה (שם). לאחר לא נפקא עד שתמן. דלילמא לא יסדה ומתלא גט בטל (שם). בתנא. לפי מוסר, אינה זקוקה ליכס, לא נתנה זקוקה ליכס. ולא סגי לה ליתן ליורשים (שם). ומר סבר. ר"ש, אפילו ליורשיו. לי משמע אפילו ליורשי כשאני משמע אלא מהיום והוא. ולא תלה הגט בשעת מתן מעות, דאי לכשתמן קאמר נמי דלי ואפילו ליורשי משמע, מיהו הוה ליה גט לאחר מיתה דאי. כאומר מעבשיו דמי. דאיך מעבשיו יאה גט ע"מ שקיימי התנאי (שם). לא נחלקו אלא מהיום ולאחר מיתה. דרבנן מספקא להו אי תנאה הוי אי חזרה הוי ולכי ודאי תנאה הוי (שם). והתניא. צניחותא, דשמעיין מינה ממאלעטריכו לאפילונו צה

^[1] חיישינן. ואע"ג דאמר אין לו, וכן פיר' הרי"ם[פ] למתני' הכי יש לו הור קדושי ודאי וכי אין ידוע הור קדושי ספק. (על במקום פלוני. איכא מי"ד דאבית כור עפר לחודיה קא מהדר, אבל מאתים וזו לא אכפת לן שהרי יכול להביאן לכל מקום שירצה, וכן נראה מפ"י ר"ש שפירש אנא טרחנא ומיייתנא התבואה. והרי"ם ז"ל [אישות פ"ו ה"ג, עיי"ש] פירש דאמעות גמי קאי דתנאה הוא ולא נתקיים התנאי ואינה מקודשת. וכן הוא בתוספתא [קידושין פ"ג ה"ה]. [ומה] שכתב הרי"ם שאעפ"י שאמר לו ב במקום פלוני חיישינן שמה יש לו ולא כן נראה מהתוספתא, וצ"ע. תוספתא מקודשת מספק***. בבעצה.

^[2] אולי צ"ל דלדחי ספק כי אם במהיום ולאחר מיתה דלרבנן מספקא וכו'. אי חזרה הוי אבל בע"מ הוי כמעבשיו (ד"ה).

^[3] אינו מוכן ואולי צ"ל ואפשר דהתוספתא ר"ל דאינה מקודשת ודאי אבל מקודשת מספק (ד"ה).